Mar Adentro AC. Leones Marinos
Universidad de Guadalajara

Debe prohibirse la reclasificación de Áreas Naturales Protegidas con ecosistemas marinos y costeros para la construcción de proyectos de desarrollo turístico

Postura a favor de la moción

Definiciones

Atendiendo al verbo central de la moción, identificamos que el cualificador modal es la palabra debe. Bajo esta imperatividad demostraremos que la prohibición es la única medida que impide de manera definitiva que el interés turístico se imponga sobre ecosistemas que no pueden recuperarse.

Prohibir	Quitar la posibilidad de ejecutar la reclasificación o detener las acciones y omisiones orientadas a ella.	Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial.
Reclasificación	Degradación de la categoría y de las restricciones, reducción de superficie o eliminación del estatus jurídico de un área protegida, que disminuyen su nivel de conservación.	Artículo de Mascia y Pailler sobre degradación, reducción y eliminación de áreas protegidas, publicado en Conservation Letters en 2011.
Áreas Naturales Protegidas con ecosistemas marinos y costeros	Ambientes originales poco alterados, o ecosistemas que requieren preservación y restauración, que en el ámbito federal se dividen en seis categorías. Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna y Santuarios.	Artículos 44 y 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Construcción de proyectos de desarrollo turístico	Planes de edificación y equipamiento de hoteles, parques recreativos o complejos turísticos que cuentan con licencias de uso de suelo, autorización de impacto ambiental y servicios.	Guía de Inversión Turística de México, de la Secretaría de Turismo.

Contexto

La conservación en México se concretó con la reforma constitucional de 1987 y con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que hoy protege más de 180 Áreas Naturales Protegidas federales. De ellas, 27 son marinas o costeras. Los amparos en revisión 410 de 2015 y 499 de 2015, promovidos contra la recategorización del Nevado de Toluca, mostraron cómo un cambio de estatus puede vulnerar derechos comunitarios y ambientales. En el mar la presión es igual de visible. El Parque Nacional Arrecife Alacranes registra cerca de 700 eventos de pesca ilegal, una afluencia turística muy superior a su capacidad de carga y la muerte de casi nueve de cada diez colonias de un coral nativo.

Desde 2019, las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO.

Demostración, carga de la prueba de nuestra bancada

Para sostener nuestra postura demostraremos que prohibir la reclasificación evita daños irreversibles a los ecosistemas y pérdidas por erosión e inundaciones, y que protege la pesca, el turismo y la seguridad de las costas frente a una regulación que hoy resulta insuficiente.

Compararemos la permanencia que ofrece un estatus de protección inamovible con los resultados de los cambios de categoría que ya se han realizado en el país. Valoraremos cuál de los dos modelos conserva mejor el capital natural del que dependen las comunidades costeras.

Datos, fuentes y razonamiento

Bandera	Categoría	Afirmación y razonamiento	Evidencia
Protección permanente	Jurídico ambiental	**Debe prohibirse la reclasificación porque el desarrollo turístico necesita crecer sin deteriorar los ecosistemas de los que depende.** La conservación de estas áreas interesa a toda la población, ya que sostiene a cualquier industria que quiera instalarse en la costa. Poner al turismo como eje de la decisión deja a los ecosistemas sin protección real en el corto, mediano y largo plazo. Los intereses privados no siempre coinciden con la conservación, y cuando la ley permite flexibilizar el estatus, la presión económica termina por imponerse.	Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Royal Beach Club Cozumel. Reconoce que 13 de sus 15 impactos serían de moderados a severos, con riesgo para corales endémicos. Esos arrecifes funcionan como barrera natural contra la erosión y las tormentas. Análisis de Global Fishing Watch sobre el Parque Nacional Revillagigedo, que mostró que la industria pesquera exageró sus pérdidas al estimarlas en 20 por ciento cuando eran cercanas a 7 por ciento. Isaías de la Rosa Gómez, del Instituto Tecnológico de Toluca, documenta que tras la recategorización de 2013 el Nevado de Toluca perdió cerca de un tercio de su masa forestal por tala ilegal.
Daño irreversible	Ecológico	**La prohibición garantiza la conservación de ecosistemas que no pueden recuperarse mediante compensaciones o restauración.** Toda actividad humana modifica el ecosistema en el que ocurre. Sin regulación ni conservación, esa presencia ha producido daños que se arrastran por décadas. En la costa el problema se agrava, porque arrecifes, dunas, manglares y acuíferos dependen	Investigación de Hamna Faizan y testimonio del biólogo marino Thon Thamrongnawasawat sobre Maya Bay, en las Islas Phi Phi de Tailandia. Con cerca de 5,000 visitantes al día, el arrecife pasó de estar intacto en 70 a 80 por ciento en 1988 a menos de 8 por ciento en 2018. Su recuperación

		unos de otros y la pérdida de uno arrastra a los demás.	natural tomaría entre 30 y 50 años sin presencia humana. Estudio de Pachauri y colaboradores sobre el sargazo en México, que describe cómo su remoción con maquinaria pesada destruye dunas, arrecifes y acuíferos. Estudio sobre la calidad del agua en la isla de Boracay, Filipinas, que relaciona la pérdida de manglares y las descargas de desechos con la incapacidad del sistema para purificar el agua.
Conservar el área es posible	Socioeconómico	**Prohibir la reclasificación puede cambiar las tendencias turísticas y conservar al mismo tiempo los beneficios económicos del turismo.** El turismo se vuelve una herramienta de conservación cuando el ecosistema vale más vivo que explotado. Las tarifas de acceso y los impuestos ambientales financian guardaparques y vigilancia, y los ingresos de las comunidades superan a los de las actividades destructivas. Reclasificar destruiría precisamente el recurso natural que sostiene esas economías.	Junta de Desarrollo de Ruanda, 2023. El turismo aportó más de 500 millones de dólares, y cerca de 60 por ciento provino del turismo de gorilas, con inversión en escuelas, clínicas, agua potable y caminos. Las tasas de ingreso a las Islas Galápagos aportan alrededor de 22.1 millones de dólares al año para conservación y servicios a la comunidad local. En la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, los planes de conservación permitieron que antiguos taladores protejan más de 12 mil hectáreas en 33 núcleos agrarios.

Propuesta SMART

S Específica

Reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, bajo el principio de no regresión, para prohibir de forma absoluta toda reclasificación que reduzca superficie o degrade la categoría de las 27 Áreas Naturales Protegidas marinas y costeras con el fin de construir proyectos turísticos. La reforma retira al Ejecutivo esa facultad discrecional y declara nula cualquier licencia o Manifestación de Impacto Ambiental destinada a complejos hoteleros masivos en estas zonas. Además, los Consejos Asesores de cada área se convierten en órganos democráticos con voto vinculante y poder de veto para comunidades locales, cooperativas pesqueras y pueblos originarios.

M Medible

La meta es que ninguna de las 27 áreas pierda superficie ni categoría con fines turísticos. El cien por ciento de las tarifas de acceso y de la recaudación turística de estas áreas se destina a un fondo local. Su uso se mide por el número de guardaparques contratados, los operativos contra la pesca ilegal y las concesiones de ecoturismo otorgadas a las comunidades, que se publican en un informe anual.

A Alcanzable

La propuesta trabaja sobre instituciones que ya existen. Los Consejos Asesores están previstos en el Reglamento de la Ley en materia de Áreas Naturales Protegidas, y las tarifas de acceso ya se cobran conforme a la Ley Federal de Derechos. La reforma institucionaliza además el criterio de la Suprema Corte en los amparos sobre el Nevado de Toluca, por lo que tiene respaldo judicial.

R Relevante

Protege arrecifes y manglares que defienden a la costa de huracanes y de la erosión, y que sostienen la pesca y el propio turismo. Devuelve la decisión a quienes habitan y cuidan estos ecosistemas, y les asegura ingresos permanentes sin destruir el recurso del que dependen.

T Temporal

La reforma entra en vigor noventa días después de su publicación. Los Consejos Asesores se reconstituyen con su nueva integración en un plazo de doce meses, y el fondo local comienza a operar a los dieciocho meses. El primer informe anual se presenta al cumplirse dos años de la reforma.

Mar Adentro AC.
Universidad de Guadalajara

Leones Marinos

Postura en contra de la moción

Definiciones

Atendiendo al verbo central de la moción, identificamos que el cualificador modal es la palabra debe. Frente a esa imperatividad demostraremos que una prohibición absoluta no es necesaria, porque una reclasificación regulada puede proteger el ecosistema y, al mismo tiempo, mejorar la vida de quienes lo habitan.

Prohibir	Quitar la posibilidad de ejecutar la reclasificación o detener las acciones y omisiones orientadas a ella.	Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial.
Reclasificación	Proceso legal por el que se modifica la extensión, los usos del suelo permitidos o las disposiciones que rigen un área protegida.	Artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Áreas Naturales Protegidas con ecosistemas marinos y costeros	Ambientes originales poco alterados, o ecosistemas que requieren preservación y restauración, que en el ámbito federal se dividen en seis categorías. Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna y Santuarios.	Artículos 44 y 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Construcción de proyectos de desarrollo turístico	Planes de edificación y equipamiento de hoteles, parques recreativos o complejos turísticos que cuentan con licencias de uso de suelo, autorización de impacto ambiental y servicios.	Guía de Inversión Turística de México, de la Secretaría de Turismo.

Contexto

Las Áreas Naturales Protegidas surgieron de la reforma constitucional de 1987 en materia ambiental, que dio paso a la unificación de la normativa en la actual Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Hoy la ley protege más de 180 áreas federales, y 27 de ellas son costeras. Su clasificación, sin embargo, dejó de lado dos perspectivas que señala la revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la zonificación interna de las áreas y la delimitación de sus zonas núcleo. Con ello se olvidó que estas áreas cumplen dos propósitos a la vez. Uno es la conservación ambiental. El otro es el desarrollo humano de las comunidades que viven en ellas.

Demostración, carga de la prueba de nuestra bancada

Para sostener nuestra postura demostraremos que la reclasificación regulada impulsa un turismo sustentable que financia la protección ambiental, facilita vivienda y servicios básicos y redistribuye la riqueza hacia las comunidades vulnerables que conservan el área.

Compararemos una prohibición que cierra toda posibilidad de cambio con un modelo de evaluación rigurosa y participación comunitaria. Valoraremos cuál de los dos ha dado mejores resultados ecológicos y sociales en los casos documentados.

Datos, fuentes y razonamiento

Bandera	Categoría	Afirmación y razonamiento	Evidencia
Evaluación caso por caso	Jurídico institucional	**No debe prohibirse la reclasificación, porque evaluar cada modificación permite aprobar las que no comprometen la conservación y rechazar las que sí lo hacen.** La reclasificación abre la puerta a proyectos que aumentan la recaudación y transforman la economía de las comunidades, siempre bajo criterios de evaluación más rigurosos para cada categoría. Prohibirla de plano elimina ese análisis diferenciado. Con ello se pierde la herramienta que permite filtrar los megaproyectos destructivos y, al mismo tiempo, impulsar modelos de bajo impacto.	Caso Cabo Pulmo, Baja California Sur. En 1995, a iniciativa de la comunidad y de instituciones académicas, se decretaron 7,111 hectáreas como área protegida y se redirigió la economía local hacia el buceo regulado. En 2012 se canceló el megaproyecto Cabo Cortés tras su evaluación ambiental. Aburto Oropeza y colaboradores, en PLOS ONE, documentaron que la biomasa de peces aumentó 463 por ciento entre 1999 y 2009. La Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos Chinantecos de Oaxaca frenó la tala clandestina con un ordenamiento territorial comunitario que separa conservación estricta y senderos de ecoturismo.
Posibilidad de controlarlo	Ecológico	**La reclasificación permite que ciertos proyectos limiten sus impactos mediante condiciones verificables que incluyan a la comunidad.** El daño ambiental puede combatirse con un desarrollo regulado que proteja el atractivo natural del que vive el turismo. Cuando la población participa en la administración y el cuidado del área, la vigilancia es constante y el cumplimiento de las reglas deja de depender solo de la autoridad.	Dirección del Parque Nacional Galápagos y Fundación Charles Darwin. Todas las embarcaciones turísticas llevan rastreo satelital obligatorio para impedir su entrada a zonas intangibles. Los guías certificados reportan el comportamiento de los grupos y existe control de bioseguridad sobre equipaje y cascos de barcos. Los informes de monitoreo señalan que se conserva alrededor de 95 por ciento de la biodiversidad nativa original, pese a recibir cientos de miles de

			visitantes al año.
Aprovechar oportunidades locales	Socioeconómico	**La prohibición puede cerrar oportunidades relevantes para comunidades vulnerables.** La inseguridad jurídica y los controles excesivos para crear nuevos proyectos impiden que la riqueza y los servicios lleguen a las comunidades de las áreas protegidas, que mantienen altos niveles de marginación. El turismo regulado, en cambio, ofrece empleo y financia servicios básicos sin destruir el entorno.	Reportes anuales de la Asociación Namibia de Organizaciones de Apoyo al Manejo Comunitario de Recursos Naturales. Desde la reforma de 1996, las comunidades rurales de Namibia gestionan áreas de conservación comunal y firman acuerdos con operadores de ecoturismo. El modelo generó miles de empleos y financia clínicas y escuelas. Estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences que comparó comunidades cercanas a parques nacionales de Costa Rica con otras similares entre 1973 y 2000. La pobreza se redujo 16 por ciento adicional en las localidades vinculadas a los parques, sobre todo por el empleo turístico.

Propuesta SMART

S Específica

Fortalecer a los organismos de conservación ambiental mediante cuatro medidas. La primera es una consulta popular vinculante, sin cuya aprobación previa e informada ninguna reclasificación ni proyecto turístico podrá proceder. La segunda es una zonificación estricta que blinde las zonas núcleo con cero construcción y permita proyectos solo en las zonas de amortiguamiento, bajo esquemas de ecoturismo de bajo impacto. La tercera es una guía técnica obligatoria para los tres niveles de gobierno. La cuarta es un fondo de reinversión local financiado con los ingresos de los proyectos.

M Medible

El cien por ciento de las reclasificaciones y proyectos deberá contar con la aprobación de la consulta popular, y ninguna zona núcleo podrá recibir construcción alguna. Cada área tendrá una capacidad de carga publicada y un monitoreo verificable en tiempo real. La totalidad de los ingresos y cánones de los proyectos se etiquetará para comités de vigilancia comunitaria y para infraestructura de salud, educación y agua.

A Alcanzable

La ley ya reconoce la división entre zonas núcleo y zonas de amortiguamiento, por lo que la reforma ordena y endurece una herramienta existente. La consulta previa a pueblos indígenas ya es obligatoria conforme al Convenio 169 de la OIT. Los mecanismos de monitoreo y bioseguridad se inspiran en

Galápagos, y el fondo comunitario en las áreas de conservación comunal de Namibia, dos modelos que ya funcionan.

R Relevante

Da legitimidad social a cada decisión y evita conflictos como los que llevaron a los amparos del Nevado de Toluca. Responde a las necesidades de vivienda y servicios de las comunidades que viven dentro de las áreas, y filtra los megaproyectos destructivos del tipo Cabo Cortés.

T Temporal

La reforma entra en vigor noventa días después de su publicación. La guía técnica unificada se emite en un plazo de doce meses, y la rezonificación de las 27 áreas costeras se completa en tres años. El fondo de reinversión publica su primer informe al cumplir un año de operación.